

0006100-79.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2337/2018 - 21º Distrito Policial - Vila Matilde, 366/2018 - 21º Distrito Policial - Vila Matilde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY STEPHAN DE SOUSA CESARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Johnny ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006100-79.2018.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006100-79.2018.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2337/2018 - 21º Distrito Policial - Vila Matilde, 366/2018 - 21º Distrito Policial - Vila Matilde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY STEPHAN DE SOUSA CESARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Johnny Stephan de Sousa Cesario, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 20 de julho de 2018, por volta das 13 horas, , na Rua Vinte e cinco de março, nº 864, Sé, tentou subtrair 06 (seis) alicates de unha marca "Mundial" avaliados em R\$229,00 (duzentos e vinte e nove reais - cf. fls. 7) pertencentes à loja "Armarinhos Fernando", apenas não logrando êxito em seus intentos por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida às fls 83 e, preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95, foi realizada audiência para a suspensão do processo (fls 94/95). Iniciado o período de prova, o réu deixou de comparecer em juízo para justificar suas atividades e, por este motivo, o benefício anteriormente concedido foi revogado (fls 167) e designada audiência de debates, instrução e julgamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciado através do boletim de ocorrência (fls 9/11 e 12/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls 14) e pelo auto de avaliação (fls 7).

Por sua vez, a autoria restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls 4), da prova testemunhal e da confissão do réu (fls 8).

Em depoimento, a testemunha Danilo Diniz Monteiro (fls 7) declarou que trabalha na empresa vítima como fiscal de loja e, na data dos fatos, por volta das 14h40min, o réu se dirigiu ao balcão de vendas da "Mundial" e solicitou 6 (seis) alicates de unha. Por achar a atitude suspeita, a testemunha acompanhou cada passo que o réu dava no interior da loja. No momento em que este o réu dirigiu-se até o caixa, a testemunha visualizou o réu guardando os alicates nos bolsos de sua bermuda e pegando um desodorante das prateleiras, realizando o pagamento apenas deste último produto. No instante em que o réu saiu do estabelecimento comercial, foi abordado pela testemunha e mais dois fiscais e a Polícia foi acionada.

Os objetos furtados foram avaliados pela testemunha em R\$229,00 (duzentos e vinte e nove reais) (fls 7).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcos Ribeiro Soares (fls 6).

Em interrogatório (fls 8), o réu confessou o descrito na exordial acusatória, informando que trabalha como vendedor ambulante nos trens do Metrô, onde vende alicate de unha, além de outros objetos.

Os depoimentos foram ratificados em juízo.

Como se vê, o contingente probatório é uníssono, deixando patentes a autoria e a materialidade, assim como o dolo que o réu agiu na empreitada delitiva. Na ausência de excludentes, a condenação é de rigor.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, nos termos do art. 59, do Código Penal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, devendo, por consequência, a pena continuar em seu patamar mínimo

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (artigo 14, II, CP) e, diante do iter criminis percorrido, aplico o redutor de 1/3, ficando, com isso, a pena em 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu JOHNNY STEPHAN DE SOUSA CESARIO, , como incurso nos artigos 155, "caput", c.c. artigo 14, II, todos do

Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, fixado no patamar mínimo legal.

Sendo o réu primário, nos termos do art. 44 e seguintes do CP substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, devendo o réu, pelo período da condenação, prestar serviços à comunidade ou à entidade pública a ser especificada pelo juízo da execução.

Em eventual necessidade de cumprimento de pena, fixo o regime inicial aberto.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há nada nos autos que alterem sua situação perante o artigo 312 do CPP, podendo, por este motivo, o réu interpor eventual recurso em liberdade.

Em razão de já ter substituído a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, deixo de analisar o cabimento do artigo 77 do CP.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima, já que não houve pedido nesse sentido.

Homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Comunique-se à vítima sobre esta decisão (Código de Processo Penal, artigo 201, § 2º)

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à VEC competente; b) comunique-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III; da Constituição Federal; c) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP; d) oficie-se ao instituto de identificação civil, informando sobre a presente condenação.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA